



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

20 באוקטובר 2025

1894

כ"ח בתשרי התשפ"ו

עמוד

הצעת חוק הסניגוריה הציבורית (תיקון מס' 26) (הסתייעות במומחה או בחוקר לצורך ניהול הייצוג המשפטי), התשפ"ו-2025 2

הצעת חוק הסניגוריה הציבורית (תיקון מס' 26) (הסתייעות במומחה או בחוקר לצורך ניהול הייצוג המשפטי), התשפ"ו-2025

1. תיקון סעיף 11 בחוק הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו-1995¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 11(א), אחרי פסקה (4) יבוא:
- "(א4) למתן אישור לסניגור ציבורי להסתייע במומחה או בחוקר לצורך ניהול הייצוג המשפטי ולבחירת המומחה או החוקר, כאמור בסעיף 12א12;
2. אחרי סעיף 12 לחוק העיקרי יבוא:
- "אישור הסתייעות במומחה או בחוקר לצורך ניהול הייצוג המשפטי
- (א) אדם המבקש לשמש מומחה או חוקר המסייע לסניגור ציבורי לצורך ניהול הייצוג המשפטי, יגיש לסניגור הציבורי המחוזי בקשה בכתב; הסניגור הציבורי המחוזי יערוך רשימה של מומחים וחוקרים הכשירים לסייע לסניגורים ציבוריים לצורך ניהול הייצוג המשפטי.
- (ב) הסניגור הציבורי המחוזי רשאי לאשר לסניגור ציבורי להסתייע במומחה או בחוקר מתוך הרשימה, ורשאי הוא לאשר הסתייעות כאמור במומחה או בחוקר שאינו כלול ברשימה אם המומחה או החוקר הסכים לכך.
- (ג) הסניגור הציבורי המחוזי רשאי שלא לכלול מומחה או חוקר ברשימה האמורה או להוציאו ממנה, אם שוכנע שהדרבן דרוש להבטחת ייצוג הולם לנאשמים.

ד ב ר י ה ס ב ר

- כללי בחוק הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו-1995¹ (להלן – החוק), מסדיר את הקמתה ואת פעולתה של הסניגוריה הציבורית.
- כחלק מפעולתה, מסתייעת הסניגוריה הציבורית בעורכי דין שאינם עובדיה. מינויים של עורכי דין כאמור לסניגורים ציבוריים מוסדר בסעיף 12 לחוק. לפי אותו סעיף, מתמנים הסניגורים הציבוריים החיצוניים מתוך רשימה של עורכי דין כשירים שעורך הסניגור הציבורי המחוזי, בהתאם להוראות אותו סעיף.
- הסניגוריה הציבורית מסתייעת גם באנשי מקצוע מתחומים שונים (כגון פסיכיאטריה, פסיכולוגיה, ראיות פורנזיות, רפואה משפטית, חוקרים פרטיים ועוד), המעניקים ייעוץ מקצועי לסניגורים הציבוריים. לעיתים די בייעוץ ראשוני, אך לעיתים יש צורך גם במתן חוות דעת מומחה או חוקר (להלן – מומחה) ובעדות לפני הערכאה השיפוטית.
- מדובר במרכיב מהותי ביותר של הייצוג ההולם בתיק, אשר השפעתו על התוצאה הסופית עשויה להיות קריטית. המומחה משמש זרועו הארוכה של הסניגור, ומאפשר לו לעסוק בנושאים שאינם בתחום מומחיותו ושהבנתם חיונית לו לשם התמודדות עם מומחים מטעם התביעה.
- אף על פי שהרציונל העומד בבסיס ההסדר שבחוק לעניין מינוי סניגור ציבורי חיצוני מתקיים גם בעניין מינוי מומחים, אין כיום בחוק הסדר לעניין מינוי מומחים, ומוצע בהצעת חוק זו לעגן הסדר כאמור, הדומה להסדר הקבוע לעניין מינוי עורך דין חיצוני לסניגור ציבורי, הכול כמפורט להלן.
- מובן כי אין בהצעת החוק כדי לשנות את המצב הקיים בעניין סמכויות הסניגוריה הציבורית לייצג בהליכים שאינם פליליים מובהקים, וכל הכרעה עתידית שתיתן בידי היועץ המשפטי לממשלה או בית המשפט בעניין עצם הסמכות לייצג בהליכים כאלה, יהיו לה השלכות גם לגבי ההסתייעות במומחים כאמור.
- הצעה דומה פורסמה בעבר בהצעות חוק הממשלה – 1161, בעמ' 18, ואושרה בקריאה ראשונה ביום י"ז בחשוון התשע"ח (6 בנובמבר 2017), והיא מתפרסמת כעת בשנית.
- סעיף 1 כאמור, מוצע לעגן בחוק את סמכותו של סניגור ציבורי מחוזי לתת אישור לסניגור ציבורי להסתייע במומחה או בחוקר לצורך ניהול ההליך המשפטי ולבחור אותו.
- סעיף 2 מוצע לקבוע הוראות שונות הנוגעות לניהול רשימת המומחים והחוקרים הכשירים לתת ייעוץ מקצועי בתיקי הסניגוריה הציבורית, בחירת מומחה

¹ ס"ח התשנ"ו, עמ' 8; התשפ"ה, עמ' 30.

(ד) על החלטת הסניגור הציבורי המחוזי לפי סעיף
קטן (ג) רשאי המומחה או החוקר לערור לפני הסניגור הציבורי
הארצי:

ד ב ר י ה ס ב ר

מההבדל בתפקידים ומהדינים הייחודיים החלים על עורכי
דין.

שכרם של המומחים והחוקרים המנויים ברשימה
ישולם מכוח תקנה 7 לתקנות הסניגוריה הציבורית,
התשנ"ו-1996.

מתוך הרשימה ואי-הכללה של מומחה ברשימה או הוצאה
ממנה. כל זאת כדי להבטיח לחשודים, לנאשמים ולנידונים
ייצוג הולם אשר ישיג בעבורם את התוצאה הטובה ביותר
האפשרית במגבלות התקציביות הנתונות.

ההסדר המוצע דומה בעיקרו להסדר הקבוע
בסעיף 12 לחוק לעניין מינוי סניגור ציבורי שאינו עובד
לשכת הסניגוריה הציבורית, בשינויים המתחייבים

